

СПОР О ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Номер дела: 2-1426/2025

Суд: Усть-Илимский городской суд Иркутской области

Категория спора: Семейный спор (определение порядка общения с ребенком)

Описание дела:

Дело № 2-1426/2025 рассмотрено Усть-Илимским городским судом Иркутской области по правилам суда первой инстанции.

После расторжения брака мама с ребенком переехала в другой город. О своем переезде и о новом адресе не сообщила отцу. Условия мирового соглашения о порядке общения отца с ребенком были нарушены.

Нормативно-правовое обоснование:

1. В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса РФ, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.
2. Согласно ст. 66 Семейного кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним, участие в его воспитании и решении вопросов получения образования.
3. В соответствии со ст. 67 Семейного кодекса РФ, дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком.
4. Согласно ст. 24 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака суд по требованию одного из супругов определяет, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети, а также порядок общения с детьми другого родителя.

Результат:

Суд установил новый порядок общения отца с ребенком, определив конкретные дни и время для встреч, а также обязал мать предоставлять информацию о месте жительства ребенка.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2025